

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אבי מעוז

פ/25/6770

הצעת חוק חופש הנחת תפילין, התשפ"ו–2026

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להבטיח את יכולת הגשמת מילוי חובתו של עם ישראל לבטא את זהותו הלאומית והדתית במדינתו הריבונית, כפי שציווהו בורא עולם, לפי מנהג אבותיו ואימותיו ואת זכותו למלא חובה זו ללא חשש מהפרעה או רדיפה של בעלי סמכות, של זרים או בשל התערבות חיצונית למדינת ישראל באמצעות חוקים וכללים שנקבעו על ידי גורם שאיננו כפוף לבחירתם ואינו משרת את צרכיהם ואת רצונותיהם של אזרחי מדינת ישראל.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "בעל סמכות" – מי שיש לו סמכות שהעניקה או שממנת מדינת ישראל ושיש לו האחריות הניהולית להבטיח את יישומם של חוקים, כללים ונהלים לגבי מוסד או שטח ציבורי, או שיש לו השררה לאשר או לשלול את השימוש במוסד או בשטח הציבורי ;
- "יהודי" – מי שהכירה הרבנות הראשית לישראל ביהדותו למטרות נישואים על פי חוק בישראל או שעומד בדרישות הרבנות להכרה כזו ;
- "מוסד" – ישות משפטית שתקציבה או חלק ממנו ממומן מכספי ציבור, כולל כל גוף הנהנה מתקציב שמקורו בקופת המדינה, לרבות מוסדות חינוך, אקדמיה ובתי מאסר ;
- "מימון מתקציב המדינה" – בין אם באחריות המדינה לפעילות המוסד ולתקציבו, בהעברת כספים ישירה לסבסוד חלק מפעולתו או בהנחות מס דוגמת פטור מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה¹ ;
- "מרחב ציבורי" – שטח נגיש או שאמור להיות נגיש לשימוש הציבור הרחב על פי חוק בין אם השימוש בו דורש רישוי או הרשאה ובין אם לאו.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

3. איסור הפרעה להנחת תפילין או תפילה במרחב הציבורי לא יפריע בעל סמכות, ולא יאפשר למישהו השווה בתחום סמכותו להפריע, למי שהוא יהודי, להחזיק בתפילין למטרות הנחה ותפילה, להניח תפילין או לסייע למישהו אחר להניח תפילין או להתפלל במרחב ציבורי או בכל מוסד הממומן מתקציב המדינה, ובלבד שהמניחים או המתפללים לא פעלו בכוונה להפריע לפעילות במרחב או במוסד ותפילתם אינה מהווה איום מיידי ברור לחייהם או לבריאות גופם של המתפללים, באי המרחב או המוסד האחרים.
4. הפרעה ישירה או עקיפה, של אזרחים לחירויות המנויות בחוק זה, תהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 171 או 173 לחוק העונשין, התשל"ז-1977,² לפי העניין, ודינו יהיה לפי העונשים הקבועים בחוק לעבירה זו; לעניין סעיף 171, יהווה עבירה אף אם ההפרעה לפולחן הייתה ליחיד ולא לאסיפה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מדינת ישראל היא המדינה היהודית היחידה בעולם, כך שיש לאפשר חופש מוחלט לכל יהודי להניח תפילין במרחב הציבורי בכבוד, ללא מורא וללא רדיפה.

למרות זאת, בשנים האחרונות חזרו ונשנו מקרים בהם נתקלו אזרחים המבקשים להניח תפילין או להקים דוכני תפילין בגילויי עוינות, ניסיונות סילוק והפרעות מכוונות בכיכרות העיר, בקרבת מוסדות לימוד ובמרחבים ציבוריים נוספים. אירועים אלו פוגעים פגיעה קשה בזהותה ובאופייה היהודי של מדינת ישראל.

על מנת למנוע הישנות של מקרים אלו ולייצר בהירות חוקית, מוצע לקבוע הגנה משפטית מפורשת על פעולה זו. אסור לנו לאפשר כפיה אנטי-דתית ודיכוי הזהות היהודית. הכנסת חייבת לעמוד בפרץ ולוודא שהמרחב הציבורי במדינת ישראל יישאר מקום שבו יכול כל יהודי לבטא את אמונתו בגאווה ובציבור, ובמיוחד עלינו לשמר בכל תוקף את מצוות התפילין ששמרה עלינו בכל הגלויות ובכל הדורות, כפי שנאמר עליה: "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך" (דברים כח, י).

כעם וכאומה יש לנו חובה מוסרית לוודא שישראל לעולם לא תהפוך למקום שבו יהודים חוששים לבטא את יהדותם בפרהסייה במרחב הציבורי. אסור שהמדינה היהודית תהפוך לכלי לדיכוי הזהות היהודית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ו (15.06.2026)

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.